

Política de Privacidade:

## **Política de Privacidade da Flix Design**

A Política de Privacidade foi atualizada em agosto de 2022.

Com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, elaboramos a presente Política de Privacidade, observadas as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei nº 13.709/2018. É fundamental dedicar um momento para se familiarizar com nossas práticas de privacidade e falar conosco se tiver dúvidas.

## **VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES**

Toda e qualquer informação prestada pelo Usuário à Flix Design, principalmente seus dados pessoais, deverão ser verídicos e não podem violar a legislação brasileira, principalmente a LGPD. Caso a Flix Design verifique que as informações fornecidas sejam inverídicas, esta poderá excluir os dados pessoais, bem como encerrar a conta deste Usuário.

## **O QUE SÃO DADOS PESSOAIS E DADOS SENSÍVEIS?**

Em primeiro lugar, é importante saber que os “DADOS PESSOAIS” são informações que podem ser usadas para identificar uma pessoa natural (física), sendo assim, dados de empresas (pessoas jurídicas) como razão social e CNPJ não são abarcados por esta política. Os “DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS”, de acordo com a LGPD, consistem em informações sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, ou até mesmo dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, e também são abarcados nesta política.

## **FLIX DESIGN COMO CONTROLADOR**

É importante informar que a Flix Design figura como Controlador dos Dados Pessoais coletados. Isso significa que a Flix Design é responsável por tomar as decisões referentes ao tratamento dos Dados Pessoais de seus Usuários.

## **QUAIS TIPOS DE DADOS PESSOAIS SÃO COLETADOS PELA FLIX DESIGN?**

Considerando que a Flix Design oferece seus Serviços por meio de um aplicativo, é necessário que a pessoa interessada em utilizar os Serviços da Flix Design, em primeiro lugar, realize um cadastro. Esse cadastro inicial é chamado de Cadastro do Usuário. No Cadastro do Usuário são coletados os seguintes Dados:

- nome;
- e-mail;
- telefone.

Referidos Dados Pessoais são coletados com a finalidade de identificar qual o contexto do Usuário em relação ao assunto, de forma a permitir que a Flix Design consiga oferecer conteúdo específico e apresentar Usuários com o mesmo perfil e as mesmas necessidades. É importante informar que os Dados Pessoais acima elencados são tratados apenas com a finalidade de identificar o usuário e otimizar sua experiência com o uso do aplicativo.

## **POR QUE A FLIX DESIGN TRATA OS DADOS PESSOAIS DOS USUÁRIOS?**

O Cadastro de Usuário se submete à hipótese legal de execução do Contrato, ou seja, só é possível a Flix Design executar os Serviços contratados se o Usuário realizar o Cadastro de Usuário. Neste cenário, aplica-se o inciso VI do Artigo 7º da LGPD.

## **A FLIX DESIGN TAMBÉM PODE COLETAR DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS?**

Como nosso objetivo é conectar usuários com potenciais compradores, conhecer a fundo qual o Usuário é importante para que a Flix Design possa oferecer seus serviços de maneira mais adequada.

## **COMO A FLIX DESIGN ARMAZENA OS DADOS PESSOAIS?**

A Flix Design utiliza os serviços da Bubble (<https://bubble.io>) para armazenar e hospedar seu aplicativo, utilizando a infraestrutura da Amazon AWS. A Bubble trata os dados pessoais nos termos da GDPR, conforme previsto em sua Política de Privacidade disponível no site <https://bubble.io/privacy>. Por essa razão, a eventual transferência internacional de dados pessoais pela Flix Design para a Bubble obedece o inciso I do artigo 33 da LGPD.

## **A FLIX DESIGN PODE REALIZAR PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO?**

Utilizamos as informações e os dados que o Usuário forneceu para fazer recomendações de conexões, conteúdos e recursos que possam ser úteis para o Usuário. Por exemplo, são utilizados dados e informações a respeito do Usuário para recomendar conexões de outros Usuários e recomendar conteúdo adequado. O Usuário manter seu perfil atualizado e correto ajudará a tornar essas recomendações mais precisas e relevantes.

## **QUAL A DURAÇÃO DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS?**

Os Dados Pessoais e os Dados Pessoais Sensíveis mencionados nesta Política serão tratados durante a execução dos Serviços oferecidos pela Flix Design. Após o encerramento dos Serviços, por qualquer motivo, os Dados Pessoais permanecerão armazenados pelo período de até 3 anos. Tal período leva em consideração o prazo prescricional previsto no inciso V do § 3º do Artigo 206 do Código Civil. Portanto, a conservação dos Dados Pessoais por tal período, mesmo após o fim do período de tratamento pela Empresa, observa a hipótese prevista no inciso I do Artigo 16 da LGPD. Após referido prazo, a Empresa eliminará de seu repositório os Dados Pessoais do Usuário.

## **A FLIX DESIGN GARANTE A SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES?**

Conforme previsto nos incisos VII e VIII do Artigo 6º da LGPD, que tratam do princípio da segurança e prevenção, a Flix Design utiliza os mais modernos recursos existentes na área de segurança da informação para o ambiente da internet, garantindo assim seu acesso de forma segura. As informações transmitidas entre o Usuário e a Flix Design passam por um processo de criptografia utilizando o SSL (Secure Sockets Layer), permitindo a decodificação dos dados, de forma legível, apenas para o Usuário e para nosso site e aplicativo. Assim, a cada acesso realizado, essa chave de segurança não pode ser decifrada por terceiros, sendo de uso exclusivo do site e aplicativo Flix Design. Essa chave é a garantia de que o Usuário está operando em sistema seguro.

## **QUAIS SÃO OS BROWSERS COMPATÍVEIS COM A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DA FLIX DESIGN?**

A utilização de determinados browsers pode criar incompatibilidade com o sistema de segurança e recursos utilizados. Os browsers mais adequados para navegar são sempre os navegadores mais modernos e conhecidos (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera). Os browsers devem ser adquiridos com distribuidores autorizados, que podem garantir a autenticidade do software. Todos os problemas referentes ao browser devem ser reportados aos seus respectivos fornecedores ou distribuidores. A Flix Design não se responsabiliza por problemas relacionados ao browser ou softwares de terceiros.

## **A FLIX DESIGN UTILIZA COOKIES?**

A Flix Design coleta dados que identifiquem sua visita no site ou aplicativo para lhe oferecer uma experiência melhor e personalizada, além de algumas informações, como tipo de navegador, resolução da tela e data de acesso, obtidos por meio de relatórios gerados via logs, rotinas JavaScript e cookies, este último também utilizado em relatórios estatísticos para aperfeiçoamento da navegação, dos serviços oferecidos e para contagem do número de visitantes e acessos. Caso o Usuário preencha voluntariamente algum formulário em nosso site, essas informações somente serão usadas para o propósito com o qual elas foram preenchidas e que estão esclarecidas na página de cada cadastro. Sob nenhuma circunstância seus dados serão fornecidos ou vendidos a terceiros.

## **A FLIX DESIGN UTILIZA SEUS DADOS PARA FINS DE MARKETING?**

O site e aplicativo da Flix Design não aceitam e nem fazem publicidade de outras marcas ou somente de parceiros. Os conteúdos exibidos em suas páginas são de finalidade editorial e caráter informativo. Os banners existentes são apenas para dar mais ênfase aos conteúdos que merecem maior atenção dos nossos Usuários.

## **A FLIX DESIGN COMPARTILHA OS DADOS COLETADOS COM TERCEIROS?**

A Flix Design informa que não compartilha, vende, aluga ou divulga qualquer informação de seus Usuários. Faz-se saber que a Flix Design utiliza o Google Analytics, uma ferramenta

de análise de dados da internet (web analytics), para acompanhar os dados de audiência do aplicativo e entender como os visitantes interagem e navegam por nossas páginas. O Google Analytics coleta informações de forma anônima, ou seja, relata as tendências do site, como páginas visitadas, tempo de permanência no site, entre outras informações, sem identificar visitantes individuais. Portanto, os dados pessoais compartilhados pelo Google Analytics com a Empresa são anonimizados, nos termos do inciso III do Artigo 5º da LGPD. Neste sentido, não se aplica a LGPD, conforme previsto no seu Artigo 12. Vale ressaltar que nenhuma informação pessoal, como nome, e-mail ou telefone, é recolhida pelo Google Analytics. Mais detalhes sobre a política de privacidade do Google Analytics podem ser encontrados aqui: [http://www.google.com/intl/en\\_uk/analytics/privacyoverview.html](http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html). O aplicativo da Flix Design foi desenvolvido com a plataforma Bubble, para hospedar e armazenar os aplicativos desenvolvidos, utilizando a infraestrutura da Amazon AWS. Neste sentido, tanto o Bubble como a Amazon AWS poderão ter acesso a determinadas informações inseridas no aplicativo da Empresa. Fica consignado que tais empresas só acessarão os dados pessoais inseridos no aplicativo da Empresa, se necessário, e nos estritos termos previstos na LGPD.

## **DO DIREITO DO USUÁRIO, COMO TITULAR DOS DADOS PESSOAIS**

Conforme previsto no Artigo 18 da LGPD, é assegurado ao Usuário, a qualquer momento, mediante requisição à Flix Design por meio do e-mail [contato@flixdesign.com.br](mailto:contato@flixdesign.com.br), requerer:

- Confirmação da existência de tratamento dos Dados Pessoais;
- Acesso aos Dados Pessoais os quais a Empresa trata;
- Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD;
- Portabilidade dos dados a outro fornecedor;
- Eliminação dos Dados Pessoais tratados com o consentimento do Usuário, exceto nas hipóteses previstas no Artigo 16 da LGPD;
- Informação das entidades públicas e privadas com as quais a Empresa realizou uso compartilhado de dados;
- Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências negativas; e
- Revogação do consentimento, quando aplicável.

Caso o Usuário queira ter a confirmação de existência ou o acesso aos seus Dados Pessoais, a Flix Design providenciará em até 5 dias úteis, contado da data do requerimento do Usuário, tais informações em formato simplificado; e em até 15 dias, contado da data do requerimento do Usuário, uma declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os segredos comercial e industrial.

## **ALTERAÇÃO NESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE**

Na hipótese de ocorrer qualquer alteração em relação à finalidade específica do tratamento de Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis prevista, ou na forma e duração do referido tratamento, na identificação da Flix Design como controlador dos dados ou nas informações

compartilhadas e sua finalidade, a Flix Design se compromete a informar aos Usuários, com destaque de forma específica do teor das alterações, conforme previsto no § 6º do Artigo 8º da LGPD.

## **ENCARREGADO DA FLIX DESIGN**

Caso o Usuário tenha qualquer dúvida em relação ao tratamento de seus Dados Pessoais ou queira exercer quaisquer de seus direitos como titular do dado pessoal, basta entrar em contato com o Encarregado da Empresa, por meio do e-mail [contato@flixdesign.com.br](mailto:contato@flixdesign.com.br).